

<별지 제15호 서식> (개정 2007. 12. 13, 2008. 3. 26, 2009. 10. 8, 2016. 7. 29.)

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

한도초과보유주주등의 초과보유요건등 충족여부 보고서

문서번호

20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 한도초과보유주주등의 초과보유요건등 충족여부 보고

「금융지주회사법」 제10조의2제1항 및 동법 시행령 제10조제1항에 따른 한도초과보유주주등의 초과보유요건등 충족 여부 심사에 필요한 자료를 「금융지주회사감독규정」 제13조의8에 따라 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 한도초과보유주주등의 초과보유요건등 충족 현황 1부. 끝.

보 고 자

(인)

(signature)

대 리 인

(인)

(불 입)

한도초과보유주주등의 초과보유요건등 충족 현황

1. 보고자* 현황

상호(성명)	(한자/영문)	대표이사 (주민등록번호)	
업종(직업)		설립연월일 (생년월일)	
본점소재지 (주 소)		직전보고일	
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

* 보고자는 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

<내국인 개인의 경우>

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

* 보고자는 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

2. 동일인 현황

	법인명 ²⁾ (성명)	관계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업종 ⁴⁾ (직업)	비고
본인 특수관계인 ¹⁾ · ·					

주 1) 특수관계인중 자연인 및 비영리법인·조합 또는 단체의 경우 해당 은행지주회사의 주식을 보유하고 있거나 보유하고자 하는 자에 한하여 작성

2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기

3) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재

4) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

※ 직전 보고내용과 동일한 경우 생략 가능

3. 동일인중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

	업종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾
○○○ ¹⁾				
△△△				
×××				
· · ·				
계				
	비금융회사 소계			()

주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재

2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3) 비금융회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제8호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함

4) 보고일이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준

※ ()내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

※ 직전 보고내용과 동일한 경우 생략 가능

4. 주식보유상황

가. 주식보유 은행지주회사의 현황

회 사 명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

나. 주식보유상황 변동 내역 및 사유

(1) 변동내역

	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	전반기말 현재 보유 상황(A)		해당반기중 취득·처분 상황				반기말 현재 보유 상황(A+B-C)	
					취 득(B)		처 분(C)			
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
본 인										
특 수 관계인	:									
	소계									
계										

주 1) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재

(2) 변동사유

5. 한도초과보유요건 충족여부 심사표

가. 「금융지주회사법」 제8조제3항의 규정에 의하여 은행지주회사의 주식을 보유하는 자

한도초과보유요건	충족여부
〈공통〉 1. 다음 각목의 1에 해당하지 않을 것 가. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정된 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록되어 있는 자 나. 회생절차가 진행 중인 기업 다. 「기업구조조정 촉진법」에 의한 부실징후기업 2. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것 3. 승인신청시 제출한 서류에 따라 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 4. 다음의 요건을 충족할 것 가. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 의하여 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 기관의 최대주주·주요주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 10을 초과하여 보유한 주주를 말함) 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결로 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 그러하지 아니함 나. 최근 5년간 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 불공정거래금지규정을 위반하거나 법, 이 영, 금융관련법령을 위반하여 처벌받은 사실이 없을 것 〈금융기관〉 5. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 다음 기준을 충족하고 해당 금융기관이 속하는 업종의 동 기준 평균치 이상일 것 가. 「은행법」에 의한 금융기관(「은행법시행령」 제13조제1항제3호, 제4호 및 제6호의 법률에 따라 설립된 기관을 포함)인 경우 최근 분기말 현재 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 8%이상일 것 나. 투자매매업자·투자중개업자인 경우 최근 월말 현재 영업용순자본비율이 150%이상일 것 다. 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 100%이상일 것 라. 가목부터 다목까지 이외의 기관인 경우 해당 기관에 적용되는 자본적정성기준을 충족할 것	

한도초과보유요건	충족여부
〈투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합〉 5. 비금융주력자인 동일인에 속하는 집합투자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제4항의 규정에 따른 집합투자회사를 말한다)에 자산운용을 위탁하지 아니할 것 〈내국법인〉 5. 해당 법인의 부채비율이 200% 이하일 것 6. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기업집단(「금융지주회사법」 제2조제1항 제8호가목의 규정에 의한 비금융회사에 한함)의 부채비율이 200% 이하일 것 7. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내의 자금일 것 〈내국인 개인〉 5. 주식취득 자금이 금융기관으로부터의 차입금이 아닐 것 〈외국인〉 5. 외국에서 은행업, 투자매매업·투자중개업, 보험업 또는 이에 준하는 업을 행하는 회사로서 금융위원회가 정하는 금융업을 영위하는 회사(이하 “외국금융회사”라 한다)이거나 해당 외국금융회사의 지주회사일 것 6. 자산총액, 영업규모 등에 비추어 국제적 영업활동에 적합하고 국제적 신인도가 높을 것. 7. 해당 외국의 금융감독기관으로부터 최근 3년간 영업정지조치를 받은 사실이 없다는 확인이 있을 것 8. 최근 3년간 계속하여 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 8 이상이거나 이에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하는 기준에 적합할 것.	

나. 「금융지주회사법」 제8조의4제1항의 규정에 의하여 은행지주회사의 주식을 보유하는 자

한도초과보유요건	충족여부
〈금융기관〉	

1. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 다음 기준을 충족하고 해당 금융기관이 속하는 업종의 동 기준 평균치 이상일 것 가. 「은행법」에 의한 금융기관(「은행법시행령」 제13조제1항제3호, 제4호 및 제6호의 법률에 따라 설립된 기관을 포함)인 경우 최근 분기말 현재 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 8%이상일 것 나. 투자매매업·투자중개업자인 경우 최근 월말 현재 영업용순자본비율이 150%이상일 것 다. 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 100%이상일 것 라. 가목부터 다목까지 이외의 기관인 경우 해당 기관에 적용되는 자본적정성기준을 충족할 것 2. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것 3. 승인신청시 제출한 서류에 의하여 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 4. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인이 아닐 것(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자는 제외) 〈투자회사·투자유한회사·투자합자회사, 투자조합 및 연기금〉 1. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것 2. 승인신청시 제출한 서류에 의하여 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 3. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인이 아닐 것(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자는 제외) 〈내국법인〉 1. 해당 법인의 부채비율이 200% 이하일 것 2. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기업집단(「금융지주회사법」 제2조제1항제8호가목의 규정에 의한 “비금융회사”에 한함)의 부채비율이 200% 이하일 것 3. 주식취득자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내의 자금일 것	
4. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것 5. 승인신청시 제출한 서류에 의하여 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것 6. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인	

이 아닐 것(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자는 제외)

〈내국인 개인〉

1. 주식취득 자금이 금융기관으로부터의 차입금이 아닐 것
2. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것
3. 승인신청시 제출한 서류에 의하여 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것
4. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인이 아닐 것(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자는 제외)

〈외국인〉

1. 해당 외국인의 부채비용이 200% 이하일 것
2. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내의 자금일 것
3. 반기말 현재 주식보유 은행지주회사등으로부터 받은 신용공여가 「금융지주회사법」 제45조제1항의 한도를 초과하지 아니할 것
4. 승인신청시 제출한 서류에 의하여 신청인이 은행지주회사의 지배주주로 적합하고 해당 은행지주회사의 건전성과 금융산업의 효율화에 기여할 수 있음을 확인할 수 있을 것
5. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 「금융지주회사법」 또는 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 금융기관의 대주주 및 그 특수관계인이 아닐 것(다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자는 제외)

다. 「금융지주회사법」 제8조의5제1항의 규정에 의하여 은행지주회사의 주식을 보유하는 자

(1) 업무집행사원의 일반적 요건 현황

초과보유요건		충족여부
법인 등록번호		
자신이 업무집행사원으로 있거나 그 재산운용을 위탁받은 경영참여형 사모집합투자기구 등의 다른 사원 또는 주주의 특수관계인이 아닐 것		
법인 설립일		
최근 5년간 「금융지주회사법」 등 금융관련법령 등 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반 내용		
최근 5년간 신청인이 최대·주요 주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
자신이 업무집행사원으로 있는 경영참여형 사모집합투자기구의 자산운용 능력	출자 약정액 합계액	백만원
	설립 후 누적 출자 약정액 합계액	백만원
최근 3년간 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제278조제1항각호의 어느 하나 또는 동법 <별표6> 각호의 어느 하나에 해당하여 기관경고 이상의 조치를 받은 사실 여부		
최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시기업 등의 해당 여부		
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등에 의해 금융질서문란 거래정보 거래자 등으로 등록된 사실 여부		
「기업구조조정 촉진법」상 부실징후기업 해당 여부		

(2) 업무집행사원의 임원 결격요건 현황

① 임원 현황

성명 (한자)	현직위	생년월일 (주민등록번호)	학력	주요경력	총족 여부
○ ○ ○ △ △ △ × × × : : : : : : :					

② 임원결격사유 점검표

성명 (한자)	직위		
결격사유		해당여부	비고
1. 미성년자·금치산자 또는 한정치산자			
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자			
3. 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년을 경과하지 아니한 자			
4. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 벌금 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년을 경과하지 아니한 자			
5. 금고 이상의 형의 집행유예 선고를 받고 그 유예기간중에 있는 자			
6. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 해임되거나 징계면직된 자로서 해임 또는 징계면직된 후 5년을 경과하지 아니한 자			
7. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항의 규정에 의하여 금융위원회로부터 적기시정조치를 받거나 동법 제14조제2항의 규정에 의하여 계약이전의 결정 등 행정처분을 받은 금융기관(동법 제2조제1호의 규정에 의한 금융기관을 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 임원 또는 직원으로 재직하거나 재직하였던 자(그 적기시정조치 등을 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령이 정하는 자에 한한다)로서 그 적기시정조치 등을 받은 날부터 2년이 경과되지 아니한 자			
8. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 법인 또는 회사의 임원 또는 직원이었던 자(그 취소사유 발생에 관하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령이 정하는 자에 한한다)로서 해당법인 또는 회사에 대한 취소가 있는 날부터 5년이 경과되지 아니한 자			
9. 「금융지주회사법」 또는 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령에 따라 재임 또는 재직 중이었던다면 해임요구(해임권고를 포함한다) 또는 면직요구의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있는 날부터 5년(통보가 있는 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과하는 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 경과되지 아니한 자			

(3) 투자운용인력 현황

